ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Statutul adoptat în anul 2000 (în baza Legii nr. 114/1996) față de Statutul propus (conținutul-cadru – Ordinul MDRAP nr. 1058/2019)

Lista prevederilor care nu mai respectă Legea nr. 196/2018 și corespondența cu noul statut

Întocmită la 05.11.2026 de președintele Asociației – document de lucru, nu opinie juridică

1. Rezumat

Categorie	Număr de prevederi	Ce înseamnă
A – contrare Legii nr. 196/2018 (trebuie abrogate/înlocuite)	**23**	reguli care contrazic direct legea actuală (majorități, penalități, membri, acces, fonduri, temeiuri abrogate)
B – depășite sau incomplete (trebuie actualizate)	**10**	reguli parțial corecte, dar formulate după legislația din 1996–1997, fără condițiile și termenele actuale
C – conținut obligatoriu lipsă (trebuie completate)	**2**	elemente cerute de art. 15 alin. (3) din lege și de conținutul-cadru, inexistente în statutul vechi
Total prevederi de modificat	**35**	din cele 39 secțiuni/prevederi analizate; rămân conforme fără modificări doar 4 reguli (reprezentarea prin împuternicire, votul decisiv al președintelui, contestația în 10 zile, plata în 30 de zile)

Concluzie: statutul din 2000 este întocmit în întregime pe un cadru legal abrogat (Legea nr. 114/1996, H.G. nr. 446/1997, H.G. nr. 704/1993, Normele din 1997) și conține cel puțin 23 reguli contrare legii în vigoare. Modificarea punctuală ar atinge practic toate secțiunile; de aceea soluția corectă din punct de vedere juridic este **adoptarea statutului în forma conținutului-cadru oficial** (art. 15 alin. (3) și art. 108 alin. (2) din Legea nr. 196/2018), prin actul de modificare și republicare anexat (documentul 22), cu acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor și depunerea la Judecătoria Sectorului 3 (art. 17).

Notă: *Documentul vechi nu este structurat pe articole numerotate (doar „Art. 1”), ci pe secțiuni cu titluri; de aceea prevederile sunt identificate prin secțiune și pagină (p.). Pagina 6 a exemplarului scanat lipsește; prevederile de pe această pagină (continuarea capitolului „Cheltuieli comune”) nu au putut fi analizate și se consideră abrogate prin republicare.*

2. Lista prevederilor care nu mai respectă legea

Nr.	Secțiunea / prevederea din Statutul 2000	Textul vechi (rezumat)	Neconformitatea și temeiul legal	Prevederea din Statutul propus	Cat.
1	I. Dispoziții generale – Art. 1 (temei legal)	Statutul este întocmit „în baza Legii nr. 114/1996, art. 6”, a Regulamentului-cadru (anexa 2 la Legea 114/1996) și a H.G. nr. 446/1997; activitatea se desfășoară conform acestor acte.	Temei abrogat: dispozițiile privind asociațiile din Legea nr. 114/1996 și H.G. nr. 446/1997 au fost abrogate prin Legea nr. 230/2007, la rândul ei abrogată prin Legea nr. 196/2018 (art. 107). Art. 15 alin. (1)–(3) și art. 108 alin. (2) din Legea 196/2018 impun statut conform conținutului-cadru (Ordinul MDRAP nr. 1058/2019).	Art. 1–4 (temei: Legea nr. 196/2018; completare de drept cu legea).	A
2	I. Art. 1 – natura și membrii asociației	Asociația este „o organizație obștească […] care reprezintă locatarii imobilului […] în calitate de proprietari și chiriași”; se vorbește de „asociația de locatari”.	Membri pot fi numai proprietarii (art. 2 lit. a) și c), art. 14–17 din lege); chiriașii nu sunt membri și nu votează (art. 30 alin. (5): obligațiile față de asociație revin proprietarului). Asociația este persoană juridică fără	Art. 5–6 (scop), art. 14 (calitatea de membru).	A

Nr.	Secțiunea / prevederea din Statutul 2000	Textul vechi (rezumat)	Neconformitatea și temeiul legal	Prevederea din Statutul propus	Cat.
			scop patrimonial (art. 2 lit. b)).		
3	I. Art. 1 – modificarea statutului	„Statutul poate fi modificat numai prin hotărârea Adunării Generale” (fără majoritate specială, fără înregistrare).	Modificarea statutului/acordului cere acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu și înregistrarea la judecătorie (art. 17 alin. (8)–(9) din lege; art. 1 și 49 din cadru).	Art. 50 (modificare, depunere la Judecătoria Sectorului 3).	A
4	Administrarea blocului (p. 1–2)	Spațiile „pot fi date de proprietari în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociații, servicii publice sau agenți economici”, cu obligații generale.	Administrarea se face numai de persoane fizice atestate sau persoane juridice specializate, cu contract de administrare, cazier și atestat (art. 2 lit. e), art. 63–66 din lege).	Art. 29–31.	B
5	Litigii (p. 2)	„Orice litigiu în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 114/96 se soluționează de instanțele judecătorești.”	Legea 196/2018 prevede și sesizarea cenzorului și a compartimentului de specialitate al primăriei (art. 10, art. 29), iar hotărârile AG pot fi atacate în instanță fără suspendarea executării decât prin dispoziția instanței.	Art. 36–37.	B
6	Înființarea și înregistrarea (p. 2)	Imobilul „este o proprietate imobiliară compusă din 74 apartamente dispuse la 4 scări (D, E, F, G)”; constituire în 60 de zile de la înscrierea în cartea funciară.	Situația de fapt nu mai corespunde: asociația funcționează pentru scara 2 (27 proprietăți, ap. 28–54). Identificarea condominiului se face prin acordul de asociere actualizat (art. 17 alin. (3) lit. a)–f)); regulile de constituire în 60 de zile nu mai există în această formă.	Art. 4 alin. (3) și Acordul de asociere actualizat (Anexa nr. 1–2).	A
7	Înființare – calitatea de membru (p. 2)	„Membrii asociației vor fi toți proprietarii apartamentelor, inclusiv primăria sau o altă instituție.”	Calitatea de membru se dobândește prin consimțământ scris – semnarea acordului de asociere sau a actului adițional (art. 14, art. 17 alin. (7)); nu există apartenență automată.	Art. 14.	A
8	Înființare – organe și cenzori (p. 2)	AG „alege comitetul executiv, comisia de cenzori, hotărăște numărul membrilor și durata mandatelor”; comisia de cenzori cu „cunoștințe de specialitate”; atribuțiile de cenzor pot fi delegate unor persoane fizice/juridice.	Organele sunt limitativ: adunarea generală, comitetul executiv, președintele, cenzorul/comisia de cenzori (art. 46 alin. (1)); cenzorul trebuie să aibă studii economice/juridice (art. 60 alin. (1)–(2)); cenzorul extern se contractează, nu se „deleagă” (art. 60 alin. (8)).	Art. 19–20, 27–28.	B
9	Înființare – alegerea președintelui (p. 2)	„Președintele va fi desemnat din candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi.”	Președintele este ales „prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți” (art. 56 alin. (1)); pluralitatea simplă nu este suficientă.	Art. 25 alin. (1).	A
10	Înființare – modificarea acordului de asociere (p. 2–3)	„Amendarea sau modificarea acordului de asociere se poate face cu cel puțin 80% din votul proprietarilor.”	Legea cere acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu (art. 17 alin. (8)–(9); art. 49 cadru); pragul de 80% contravine legii și blochează actualizarea.	Art. 50 alin. (1).	A
11	Drepturi și îndatoriri – accesul în apartament (p. 3)	„Cu preaviz de 15 zile, proprietarul este obligat să accepte accesul în apartament […]. Fac excepție cazurile de urgență când nu este necesar preavizul.”	Art. 31 alin. (1) din lege: preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv; în urgență preavizul este de 24 de ore (nu zero).	Art. 38–39.	A
12	Drepturi și îndatoriri – lucrări la instalații (p. 3)	Instalațiile importante (hidrofor, încălzire, lifturi, apă, gaze, electrice etc.) „pot fi schimbate, reparate […] numai cu aprobarea a cel puțin 75% din numărul voturilor	Hotărârile privind lucrările de întreținere, reparații, modernizare se adoptă cu majoritatea prevăzută de lege (art. 49 alin. (4), art. 53 lit. e)); pentru fondurile de consolidare/reabilitare votul se ponderează cu cota-parte (art.	Art. 21 alin. (3), art. 22 lit. e)–f).	A

Nr.	Secțiunea / prevederea din Statutul 2000	Textul vechi (rezumat)	Neconformitatea și temeiul legal	Prevederea din Statutul propus	Cat.
		proprietarilor”.	49 alin. (3) lit. b)); împrumuturile cer acordul scris al tuturor (art. 53 lit. f)). Pragul de 75% nu are temei.		
13	Drepturi și îndatoriri – fațada și pereții (p. 3)	Modificarea aspectului proprietății comune cu „acceptul asociației și al colocatarilor”; trimitere la Legea 10/1991 și Legea 10/1995.	Modificarea fațadei se face numai unitar, în baza documentației tehnice și a informațiilor de la primărie (art. 32 alin. (2)–(3)); trimiterile la Legea 50/1991 și Legea 10/1995 rămân valabile, „colocatarii” nu au calitate.	Art. 17–18; Regulamentul condominiului art. 13.	B
14	Organizarea și funcționarea – convocarea (p. 4)	AG „cel puțin o dată pe an”; convocare de comitet sau de proprietari „reprezentând cel puțin 20% din cotele de proprietate”; anunț cu 10 zile înainte.	AG ordinară se ține în primul trimestru (art. 47 alin. (1)); convocarea o pot cere președintele/comitetul sau cel puțin 20% din numărul membrilor, nu din cote (art. 47 alin. (3)); convocarea prin afișare și tabel nominal convocator, cu scrisoare recomandată pentru cei neanunțați; 3 zile pentru extraordinare/reconvocate (art. 47 alin. (4)).	Art. 21 alin. (1)–(2), art. 26 lit. l)–m).	A
15	Organizarea și funcționarea – cvorum și majorități (p. 4)	„Adoptă decizii cu cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți”; reconvocare cu decizii „indiferent de numărul membrilor prezenți”; „deciziile […] cu un vot reprezentând majoritatea simplă sau totalitatea voturilor”.	Cvorum: jumătate plus unu din membri (art. 48 alin. (1)); reconvocare în max. 15 zile, cu dovada convocării tuturor (art. 48 alin. (2)–(3)); hotărârile cu jumătate plus unu din voturile exprimate (art. 49 alin. (4)). Regula de 2/3 din prezenți contravine legii.	Art. 21 alin. (3)–(4), art. 48 (statut).	A
16	Adoptarea deciziilor – lit. a) votul proporțional (p. 4)	„Votul fiecărui proprietar are o putere egală cu cota-parte din proprietatea comună.”	Regula generală: un vot pentru fiecare unitate de proprietate (art. 49 alin. (3) lit. a)); ponderarea cu cota-parte numai pentru fondurile de consolidare, reabilitare și modernizare (lit. b)), cu plafonarea de la lit. c).	Art. 21 alin. (3) lit. a)–c).	A
17	Adoptarea deciziilor – lit. b)–d) reprezentarea (p. 4)	Reprezentare prin membru al familiei sau alt reprezentant cu împuternicire scrisă; cel mult un membru absent; votul președintelui decisiv.	Conform cu art. 49 alin. (3) lit. d), e), g); lipsesc însă interdicțiile de la lit. f) (președintele, membrii CE, administratorul, cenzorul și familiile lor nu pot primi mandat) și lit. h) (administratorul și familia nu votează în chestiuni privind administratorul), precum și atașarea copiei împuternicirii la PV.	Art. 21 alin. (3) lit. d)–h) – de completat.	C
18	Atribuțiile asociației – lit. b) personal (p. 4)	Asociația „angajează și suspendă din funcție pe cel care administrează […]; personalul […] prin contract individual de muncă sau convenție civilă”.	AG mandatează președintele și comitetul executiv pentru angajarea/eliberarea administratorului și cenzorului (art. 53 lit. k)); administratorul lucrează pe bază de contract de administrare (art. 63 alin. (3)); „convenția civilă” nu mai există – contract de prestări servicii/mandat.	Art. 22 lit. h), k); art. 29 alin. (3).	B
19	Atribuțiile asociației – lit. f) penalizări și acțiunea în instanță (p. 5)	Asociația „impune penalizări pentru întârzierea plății cotelor”; „orice proprietar poate acționa în justiție în termen de 60 de zile de la adoptarea deciziei”.	Penalizările au limite legale (art. 77: max. 0,2%/zi, după 30 de zile, fără a depăși debitul, numai în fondul de penalități); termenul de 60 de zile pentru atacarea hotărârilor nu este prevăzut de lege (art. 29, art. 37 cadru) – se aplică termenele de drept comun.	Art. 13, art. 22 lit. j), art. 36–37.	A
20	Cheltuieli comune – plata în avans și „suma specială” (p. 7)	„Toți proprietarii vor plăti în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuieli comune”; „cu aprobarea a 2/3 din numărul membrilor se constituie suma specială”	Cotele se plătesc lunar, pe baza listei de plată, în maximum 30 de zile de la afișare (art. 77 alin. (1)); fondurile asociației sunt limitativ: reparații, rulment, penalități și fonduri speciale aprobate de AG, toate în contul bancar	Art. 7–13.	A

Nr.	Secțiunea / prevederea din Statutul 2000	Textul vechi (rezumat)	Neconformitatea și temeiul legal	Prevederea din Statutul propus	Cat.
		pentru cheltuieli neprevăzute; cont la „unitate bancară sau filiala C.E.C.”.	unic (art. 71–73); nu există majoritate de 2/3.		
21	Cheltuieli comune – penalizarea de 10% lunar (p. 7)	„Asociația impune o penalizare de 10% lunar pentru neplata cheltuielilor comune […] proprietarilor și chiriașilor […] timp de mai mult de 30 de zile.”	Art. 77 alin. (1)–(3): penalizările nu pot depăși 0,2% pe zi de întârziere (≈ 6% pe lună), se aplică după 30 de zile și nu pot depăși suma debitului; chiriașii nu sunt debitori ai asociației (art. 30 alin. (5)). Prevederea este nulă de drept în partea care depășește limitele legale.	Art. 13 alin. (1)–(4).	A
22	Cheltuieli comune – acțiunea în justiție (p. 7)	Asociația „va acționa în justiție pe orice proprietar sau chiriaș […] timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”.	Art. 78 alin. (1): acțiunea se poate introduce împotriva proprietarului restant cu mai mult de 60 de zile de la scadență, respectiv 90 de zile de la afișarea listei; chiriașul nu poate fi acționat de asociație.	Art. 40.	B
23	Administrarea blocului – condiții (p. 7–8)	Administrarea „se face de persoane fizice sau juridice specializate, care reprezintă garanții morale, profesionale și chiar materiale”.	Condiții legale precise: atestat eliberat de primar (art. 2 lit. e), art. 64), cazier judiciar (art. 64 alin. (5)), garanție și asigurare (art. 68), contract de administrare (art. 63), predare-primire în 5 zile (art. 69), interdicția folosirii fondurilor fără hotărâre (art. 66 alin. (2)).	Art. 29–31; Fișa administratorului.	B
24	Adunarea generală analizează – lit. b) persoane în vizită, lit. e) angajarea președintelui (p. 8)	Persoanele aflate în vizită „până la 10 zile” nu plătesc cote; AG stabilește „condițiile de angajare a administratorului și a președintelui […] prin analiza dosarelor de angajare”.	Președintele nu este angajat, ci ales, cu contract de mandat (art. 56, art. 58 alin. (1)); repartizarea pe număr de persoane urmează art. 82 din lege și normele de aplicare (persoanele care locuiesc cel puțin 15 zile pe lună), nu un prag de 10 zile stabilit statutar.	Art. 22 lit. a), g), h); art. 25; art. 32 alin. (1).	A
25	Comitetul executiv – componență (p. 8)	„Comitetul executiv este format din 5–7 membri stabiliți de adunarea generală.”	Art. 54 alin. (2): președintele și un număr par de membri, nu mai mare de patru – total cel mult 5; incompatibilități art. 55 alin. (5), art. 46 alin. (5)–(7).	Art. 23.	A
26	Comitetul executiv – atribuții și „fișa de inspecție” (p. 8–9)	Aprobă repartizarea lunară a cheltuielilor, angajarea personalului; „inspecții ciclice” consemnate în „fișa de inspecție”.	Atribuțiile sunt cele de la art. 55 din lege (ședințe lunare cu tabel convocator, decizii în registrul unic de procese-verbale, avizarea documentelor, urmărirea comportării în timp a construcției); lista de plată se întocmește de administrator, se verifică de cenzor și se aprobă de CE (art. 66 lit. m)).	Art. 24.	B
27	Președintele asociației / „Președintele comitetului executiv” (p. 9)	Două funcții descrise separat; atribuții generale; teme „de interes general” (animale, liniște, instructaje) stabilite de președinte; trimitere la „Legea 114/96 art. 21–33”.	Există o singură funcție – președintele asociației, care conduce comitetul executiv (art. 46 alin. (2), art. 56–57); atribuțiile legale sunt detaliate (art. 57 lit. a)–t), inclusiv răspunsul la sesizări în 10 zile, afișarea hotărârilor în 7 zile, cartea de imobil); regulile de conviețuire aparțin Regulamentului condominiului (art. 108 alin. (2), Anexa 2 la Ordinul 1058/2019).	Art. 25–26; Regulamentul condominiului.	A
28	Comisia de cenzori (p. 10)	Comisie de 3 membri cu cunoștințe financiare/economice/juridice, care nu fac parte din comitet; verificare trimestrială a gestiunii; raport anual.	Cenzor sau comisie cu număr impar, max. 5 (art. 59); studii medii economice sau juridice, respectiv persoană juridică de contabilitate/audit (art. 60 alin. (1)–(2)); verificare lunară a execuției bugetare, controale inopinate cu 2 membri CE, rapoarte trimestriale și anual (art. 60 alin. (6), art. 61); garanție	Art. 27–28.	B

Nr.	Secțiunea / prevederea din Statutul 2000	Textul vechi (rezumat)	Neconformitatea și temeiul legal	Prevederea din Statutul propus	Cat.
			(art. 60 alin. (3)–(5)).		
29	Gestionarea fondurilor – temei contabil și registre (p. 10)	Trimitere la „punctul 18 din Regulamentul de aplicare a Legii 82/1991 aprobat prin H.G. 704/1993” și la formularele cod 14-1-1/a, 14-4-1, 14-6-25…28.	H.G. nr. 704/1993 este abrogată; contabilitatea în partidă simplă a asociațiilor se ține potrivit Legii nr. 82/1991 republicate și Ordinului MFP nr. 3103/2017; încasările se depun în contul unic în 24 h, numerarul max. 1.000 lei (art. 66–67 din lege); situația soldurilor se depune semestrial la primărie.	Art. 9–11, art. 30 lit. f), g), n).	A
30	Drepturile proprietarilor – contestația (p. 11)	Contestarea cotei în 10 zile de la afișare; „Președintele este obligat să răspundă la contestații în termen de 5 zile”; contestația nu suspendă plata.	Termenul de răspuns este de 10 zile de la primire (art. 28 alin. (2)); în rest conform.	Art. 16 alin. (2), art. 26 lit. e).	B
31	Fondul de rulment și chiriașii (p. 11)	„Dacă prin contractul de închiriere […] chiriașul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente, acesta va participa și la formarea fondului de rulment.”	Raporturile locator–locatar nu absolvă proprietarul de obligațiile față de asociație (art. 30 alin. (5)); debitorul asociației este numai proprietarul; fondul de rulment se restituie proprietarului la înstrăinare (art. 72).	Art. 10, art. 17 alin. (5).	A
32	Fondul special de reparații – restituire (p. 11–12)	„Fondul special pentru reparații se poate restitui proprietarului numai în situația în care noul proprietar va acoperi suma respectivă.”	Sumele din fondul de reparații nu se restituie proprietarilor (art. 71 alin. (3) din lege; art. 9 cadru); veniturile din exploatarea părților comune alimentează numai fondul de reparații (art. 7).	Art. 7, art. 9.	A
33	Penalități și dobânzi – utilizare (p. 12)	„Modul de folosire a sumelor încasate din penalități de întârziere și din dobânzi […] se stabilește de adunarea generală.”	Destinația este fixată de lege: penalitățile intră în fondul de penalități și se folosesc cu prioritate pentru penalitățile datorate terților, apoi pentru reparații/reabilitare (art. 77 alin. (4)); dobânzile bancare alimentează fondul de reparații (art. 70 alin. (1)).	Art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (4).	A
34	Repartizarea cheltuielilor (p. 12)	Trimitere la „Normele metodologice […] publicate în M. Of. nr. 203 din 21 august 1997”.	Normele din 1997 sunt abrogate; repartizarea se face pe cele șase categorii de la art. 75 și art. 82–93 din Legea 196/2018.	Art. 12, art. 32–33.	A
35	Conținut obligatoriu lipsă (art. 15 alin. (3) lit. b), c), g), h), i) din lege)	Statutul vechi nu cuprinde: scopul asociației; structura veniturilor și a cheltuielilor; dizolvarea asociației; regulile privind relațiile contractuale și cazurile de urgență; spațiul de administrare, casierie și arhivă; canalele de comunicare; datele de contact ale proprietarilor.	Elementele sunt obligatorii potrivit art. 15 alin. (3) și conținutului-cadru (art. 5–13, 34–48 din cadru).	Art. 5–13, 34–48 (inclusiv art. 47–48: date de contact, e-mail, cutie poștală).	C

3. Prevederi din statutul vechi care rămân valabile (preluate în noul statut)

- Reprezentarea în adunarea generală prin membru al familiei sau alt reprezentant cu împuternicire scrisă; cel mult un membru absent reprezentat (p. 4) – art. 49 alin. (3) lit. d)–e) din lege; art. 21 alin. (3) din noul statut.
- Votul decisiv al președintelui în caz de paritate (p. 4) – art. 49 alin. (3) lit. g); art. 21 alin. (3) lit. g).
- Dreptul de a contesta cota de contribuție în 10 zile de la afișare, fără suspendarea plății (p. 11) – art. 28 alin. (2); art. 16 alin. (2).
- Plata cheltuielilor în cel mult 30 de zile de la afișare (p. 12) – art. 77 alin. (1); art. 13 alin. (3).
- Obligația proprietarului de a întreține apartamentul și de a repara daunele produse părților comune (p. 3) – art. 30 alin. (2)–(4); art. 17.

- Fondul de rulment constituit prin plată anticipată și restituit la înstrăinare (p. 11) – art. 72; art. 10.

Întocmit, Președinte,	**Vizat, Cenzor,**
Președintele Asociației (ap. 36)	Cenzorul Asociației (P.F.A.)
Semnătura: _____	Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____	Data: ____ / ____ / _____